

시정·주의 요구

【2】

제 목 계약 ○○●●● 검토 및 승인 관련 업무처리 미흡

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부

내 용

1. 업무 개요

㉠ 본부는 발전소 운영을 위한 물품구매 계약과 추정가격 xx억 원 미만의 공사 계약 및 x억 원 미만의 용역 계약에 대하여서는 일련의 계약 관련 절차를 사업소 자체적으로 시행하고 있으며 계약요청부서는 계약 ○○●●●의 적정성을 검토하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계약 ○○●●● 중 ㉣, ㉤ 등은 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」에 따라 예정가격에 계상된 금액 그대로 계약 ○○●●●에 반영 후 실적에 의해 사후정산 하여야 한다.

또한, 「계약규정」 제46조에 따르면 낙찰자가 작성한 ○○●●●의 검토 시 각 품목(항목)이 설계서 대비 xx% 이상 변동한 경우 그 사유를 확인하여야 하고 특별한 사유가 없을 때는 낙찰률 이상의 변동을 제한하여야 한다.

특히 낙찰자가 ○○●●● 작성 시 낙찰 금액 총액은 불변이므로 실적정산분

항목의 금액을 낙찰률보다 감액하는 만큼 확정분 금액이 커지게 되는 효과가 있으므로 계약요청부서에서는 계약 ○○●●●의 승인(검토피) 시 실적정산분의 과도한 감액에 대한 검토를 철저히 하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉡ 본부 총무부는 ○○●●● 계약을 체결하면서 낙찰자가 ㊦를 xx% 감액하였음에도 ○○●●●를 승인하였으며, ㉢부는 ○○◇◇ 계약의 ㊦, ㊧ 등 실적정산분 항목을 설계서 대비 xx% 초과 감액하였음에도 변동 사유에 대한 면밀한 확인 없이 ○○●●●를 승인하여 계약을 체결하였다.

[표 1] ㊦ 비목 등 계약 ○○●●● 승인 부적정 사례

계약명	담당 부서	미흡 내용
20xx년 ○○●● 등 x건	㉢부	㊦ xx%, 실적정산분 항목 xx% 초과 감액
㉡ 본부 ○○◇◇용역	㉢부	㊦ 등 실적정산분 항목 xx% 초과 감액

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서 재구성

그 결과 설계서와 달리 실적정산분이 과도하게 감액된 ○○●●●를 적절한 조치없이 승인하였으며 실적 여부에 따라 지급하지 않아도 될 계약 금액을 계약 상대방에게 확정분으로 지급하거나 이로 인한 불필요한 계약 분쟁의 우려가 있다.

이에 따라 위 계약 중 현재 이행 중인 계약 건에 대하여서는 관련 법령과 규정을 준수하는 범위 내로 ○○●●●를 조정하는 계약 변경을 검토하도록 사전 조치 요구하였다.

관계부서 의견 ㉡ 본부 ㉢부는 ㊦를 감액한 ○○●●●의 승인은 담당자의 잦은 교체로 인하여 이를 철저히 관리하지 못한 부적정한 업무처리임을 인정

하였고 ㉠부는 ○○●●●의 검토 시 각 품목이 xx% 이상 변동한 경우 그 사유를 확인하도록 「계약규정」이 개정되었음을 업무처리 당시 알지 못하여 ○○●●●의 작성이 낙찰자의 고유권한으로 오판하였으며, 향후에는 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 ㉡부, ㉠부는 현재 이행 중인 ‘20xx년도 ○○●●용역’과 ‘㉢ 본부 ○○◇◇용역’의 경우는 계약상대자와 협의하여 총액의 변동없이 항목간 조정으로 실적정산분 xxx원을 증액하는 계약 변경을 검토하겠다고 하였다.

조치할 사항

㉢ 본부장은

- ① ‘㉢ 본부 ○○◇◇용역’ 등 이행 중인 계약 건에 대하여 설계서 대비 계약 ○○●●● 각 품목의 변동이 관련 법규에 부합하도록 품목 간 금액 조정 등 계약 변경을 검토하시기 바랍니다. [시정]
- ② 아울러 계약 ○○●●● 검토 및 승인 시 관련 법규에 따라 철저히 업무를 처리하고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [기관 주의]